

0028795-41.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 69/2015 - 4ª

Seccional - Norte, 53/2015 - 4ª Seccional - Norte

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX VINICIUS SA CAETANO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0028795-41.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0028795-41.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 69/2015 - 4ª

Seccional - Norte, 53/2015 - 4ª Seccional - Norte

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX VINICIUS SA CAETANO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

LUCAS RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, após devidamente processado, foi

condenado, em sentença proferida em 17 de setembro de 2015, como incurso no artigo 33, caput e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, iniciando seu cumprimento em regime semiaberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Após o devido processamento, o réu foi condenado, definitivamente, em decisão de fls. 475/480, transitada em julgado em 02 de agosto de 2022, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa, iniciando seu cumprimento em regime aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, causa de extinção da punibilidade.

O réu foi condenado definitivamente a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, penas iguais ou superiores a 01 (um) ano que não superem 02 (dois) anos, possuem prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Considerando, ainda, que o réu era menor de vinte e um anos na data dos fatos (fls. 58), o prazo prescricional, nos termos do artigo 115 do Código Penal, é reduzido pela metade, resultando em prazo prescricional correspondente a 02 (dois) anos.

De acordo com o artigo 117, inciso IV, do Código Penal, o acórdão condenatório de fls. 311/320, publicado em 24 de fevereiro de 2017, interrompeu o prazo prescricional.

Não existem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Desta feita, considerando o tempo decorrido entre a data do acórdão condenatório e a data em que a sentença tornou-se irreversível, verifica-se o decurso do prazo prescricional para pretensão punitiva superveniente.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCAS RODRIGUES DA SILVA, na forma dos artigos 109, inciso V, c.c. 107, inciso IV e 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Quanto ao réu ALEX VINICIUS SA CAETANO DOS SANTOS:

1) Com o trânsito em julgado do v. Acórdão, adite-se a Guia de Recolhimento Provisória, TORNANDO-A DEFINITIVA.

2) Expeçam-se as comunicações de praxe.

3) Nos termos do PROVIMENTO CG Nº 05/2022 e a nova redação dos artigos 479, 479-A e parágrafos, 480 e parágrafos, parágrafos primeiro e terceiro do artigo 538-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, expeça-se certidão de sentença. Após, abra-se vista ao Ministério Público.

4) Tendo sido o réu assistido pela Defensoria Pública, entendo não ser a hipótese de incidência da taxa judiciária.

5) Autorizo a incineração da droga e decreto o perdimento do dinheiro apreendidos em favor do FUNAD.

6) No caso de telefones celulares, se não houver restituição, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra - CF, art. 5º X).

Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição.

7) Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo falecido.

8) Ultimadas as providências, realizada a atualização do histórico de partes, encerradas todas as pendências e feitas as comunicações de praxe, inclusive encaminhando-se os ofícios via e mail, comprovando-se, arquivem-se os autos, inserindo-se na movimentação - Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação.

9) Caso comunicada a extinção das penas aplicadas pelo Juízo das Execuções Criminais deverá a serventia alterar a movimentação para Cód. 61615- Arquivado

Definitivamente.

Servirá o presente como ofício.

P. I.C.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito